石碣镇“10.25”一般道路交通事故调查报告

2020年10月25日10时26分许，当时人陈建驾驶粤SV1539号重型特殊结构货车在石碣镇民丰路路段时，该车头与唐发兰驾驶的电动自行车发生碰撞，造成唐发兰倒地被辗压当场死亡及车辆损坏的交通事故

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》等有关法律法规规范性文件规定，2020年10月28日，经市人民政府批准，成立了由石碣镇党委委员、公安分局局长罗志强任组长，石碣交警大队大队长黄志斌任副组长，镇应急分局、镇公安分局、纪检监察室、镇人力资源和社会保障局、镇交警大队、镇总工会、镇交通运输局、镇信访办等多个部门派员组成的石碣镇“10•25”一般道路交通事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、证人证言、检测鉴定、调查取证和综合分析等，查明了事故发生经过、人员伤亡和直接经济损失情况，分析了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任方、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了

相关防范措施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

1、粤SV1539号重型特殊结构货车、品牌型号：运力牌LG5311GJBZ5，总质量为31000kg吨，核定载质量为17250kg，购车日期：2019年07月18日，审验有效期至2021年07月31日，车辆登记所有人：东莞市众盛物流有限公司（地址：广东省东莞市沙田镇赖家庄路25号）。车架号：LZZIBXNA6KW575258，发动机号码：190407817527。该车于2019年7月4日在东莞市挂号上牌作业。持有东莞市交通运输局核发的道路运输证（证号：粤交运管.莞字441900013420号），该车辆是登记人是：东莞市众盛物流有限公司（营业执照编号：0539632；统一社会信用代码：91441900MA52QB2534）。

2、电动自行车，红色，车辆所有人：唐发兰，女，身份证号：********，地址：湖南省安仁县灵官镇向荣村樟木组。

（二）肇事驾驶员情况

1、粤SV1539号重型特殊结构货车驾驶人：陈建，男，1983年9月11日出生，汉族，地址：广西灵山县伯劳镇盆山村委会罗屋子队16-1号，驾驶证号：********，持B2D型机动车驾驶证，驾驶证档案编号：450760315127，初次领驾驶证日期：2005年11月04日，有效期至2021年11月04日，符合驾驶重型厢式货车条件。其持有经营性道路货物运输驾驶员资格证，证号：341225018743。为东莞市众盛物流有限公司的从业人员，于2019年8月20日签订劳动合同。经公安网核查，驾驶员陈建

在近三年的交通违法中，存在五宗交通违法记录（2018年03月30日15时55分在东莞市泰新路路段，机动车违反警告标志指示的；2、2019年03月17日11时46分在东莞市东城段，机动车违反禁令标志指示的；3、2019年10月09日14时03分在107国道广深公路新塘镇光华路路口，机动车道通过有灯控路口时，不按所需行进方向驶入导向车道的；4、2020年04月09日10时53分在256省道90公里处莞太路新基路段，机动车违反禁令标志指示的；5、2020年05月06日10时11分在省道12240公里处茶山镇，机动车违反规定使用专用车道的。）。事发前陈建驾车目的地是 东莞市高埗镇全鑫搅拌站，当时车内并没有装载任何货物。交警部门对其进行呼气酒精含量测试，检验结果为0mg/100ml，未酒后驾驶。

2、电动自行车驾驶人：唐发兰（已死亡），女，1974年1月29日出生，汉族，地址：湖南省安仁县灵官镇向荣村樟木组，身份证号：********。

（三）无号牌电驱动两轮车车辆属性鉴定

东莞市公安局交警支队石碣大队委托广东康怡司法鉴定中心对无号牌电驱动两轮车辆属性鉴定，鉴定意见书分析：受检的无号牌电驱动两轮车在车型定义、整车质量、外形尺寸、最高车速方面符合GB 17761-2018《电动自行车技术规范》中的有关规定，属非机动车。

（四）肇事车辆检验检测情况

1、 交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对粤SV1539号重型特殊结构货车车辆安全技术检验，得到如下鉴定结论：受检的

粤SV1539号重型特殊结构货车制动及转向功能有效；右后行车灯功能失效为事故前形成，其余灯具齐全、功能有效。

2、交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对电动自行车进行车辆安全技术检验，得到如下鉴定结论：受检的无号牌电驱动两轮车制动及转向功能有效；前照灯功能有效，后反射器未见异常。

3、唐发兰尸表检验情况

交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对唐发兰的尸表进行了检验，得到如下鉴定结论：被鉴定人唐发兰符合交通事故致颅脑、胸部损伤死亡。

（五）事故现场情况

1、天气情况。事发地点2020年10月25日10时26分许为晴天，视线清晰，能见度良好。

2、道路情况。现场位于东莞市石碣镇民丰路玉宇路口，沥青路面，民丰路东西走向，东往祠北路，西往银河路，南往明珠路，北往滨江路，中间双黄实线分隔，双向四车道，两侧设有停车位，东往西方向道路因施工全封闭，封闭地点设置警示标志，事发为白天，视线良好。

（六）涉事运输企业情况

1、粤SV1539号重型特殊结构货车入户、转移和年审情况

经调查，粤SV1539号重型特殊结构货车入户和年审情况如下：粤SV1539号重型特殊结构货车注册日期为2019年7月18日，注册地为东莞市公安局交通警察支队，检验有限期至2021年7月31日，检验机构为东莞市上底机动车检测有限公司。没有转移记录。

2、粤SV1539号重型特殊结构货车登记车主：东莞市众盛物流有限公司，公司类型：有限责任公司（自然人投资），住所：广东省东莞市沙田镇赖家庄路25号，法定代表人：陈裕松（男，1985年5月28日出生，身份证号：********，地址：广东省东莞市沙田镇滨港东港城商住区A区6栋702室），注册资本：人民币壹佰万元整，成立日期：2019年01月03日，营业期限：长期，经营范围：道路普通货运：道路货物专用运输（集装箱、罐式、冷藏保鲜），汽车租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

持有道路运输经营许可证，证号粤交运管许可莞字441900136967号，有效期至2023年6月30日。

该公司共登记15辆重型特殊结构货车，其中有9辆状态属于违法未处理。

（七）货运项目情况

2020年10月25日，陈建接到东莞市全鑫混凝土搅拌有限公司联系人指派将7立方米混凝土送达到石龙奕翠园商住小区。

经调查组调查东莞市全鑫混凝土搅拌有限公司与东莞市众盛物流有限公司为货物运输合作关系，双方已签订项目合同并明确各自的安全生产管理职责。

（八）事故人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡，为电动自行车驾车人，具体情况如下：

1、死者：唐发兰，女，1974年1月29日出生，汉族，地址：湖南省安仁县灵官镇向荣村樟木组，身份证号********。经法医鉴定，证实唐发兰符合钝性暴力（如交通事故）致颅脑、胸

部损伤死亡。

2、事故直接经济损失约500000元。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故经过

2020年10月25日10时26分许，当事人陈建驾驶粤SV1539号重型特殊结构货车沿石碣镇民丰路由东往西方向行驶，行至东莞市石碣镇民丰路玉宇路口路段时，该车头与同车道前方由唐发兰驾驶的电动自行车车尾发生碰撞，造成唐发兰倒地被碾压现场死亡及车辆损坏的交通事故。

（二）应急处置情况

1、接处警情况。2020年10月25日10时27分，石碣交警大队指挥中心接当事人电话报警，称在东莞市石碣镇民丰路玉宇路口路段发生一起粤SV1539号重型特殊结构货车与电动自行车碰撞，有1人死亡的交通事故。接报后，大队指挥中心立即指令事故处理民警、路面巡逻警力和120救护中心赶赴事故现场开展抢救伤者、控制现场和勘查取证等工作。

2、应急救援情况。石碣交警大队当日值班大队长黄志斌带领中队长叶树均、民警刘学良、叶献祥、辅警卢仲馀、何振尧，于10时30分出警赶赴现场，10时35分到达现场。发现一辆粤SV1539号重型特殊结构货车及一辆无号牌二轮电动车侧翻在事故路段，电动车驾驶员唐发兰躺卧在粤SV1539号重型特殊结构货车左前轮下。事发后，石碣医院救护车到达现场并证实唐发兰当场死亡。11时25分，现场处置完毕后恢复交通，暂扣无号牌电动车和粤SV1539号重型特殊结构结构货车。

3、应急处置评估意见。经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好。

（三）善后处理情况

事故发生后，交警部门积极做好死者家属安抚工作，及时调查造成事故原因，于2020年11月19日对交通事故作出事故认定，陈建的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款："机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶"之规定，是导致此起事故的全部过错，负此事故的全部责任。

双方当事人及家属对交警部门的事故认定无异议。死者夏付贵的尸体已于12月06日火化。事故各项善后工作平稳有序开展。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

当事人陈建驾驶机动车上路行驶，没有及时发现危险情况，与唐发兰驾驶的电动自行车发生碰撞致其倒地被碾压死亡，其行为是造成此事故的直接原因。

（二）事故性质

经调查认定，东莞市石碣镇"10·25"道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

（三）相关单位履职情况

1、石碣交警大队

今年以来，石碣交警大队共查处各类交通违法行为18933宗，暂扣交通违法车辆3166辆次（其中汽车1532辆次、摩托车、电

动车1634辆次），查扣违法“泥头车”412辆次（其中百吨王15辆）；查获涉酒驾驶违法行为338宗（其中酒后驾驶212宗、醉酒驾驶126宗），拘留交通违法人员55人（其中治安拘留42人，刑事拘留13人）。同时，开展交通安全咨询讲座活动130多场次，通过短信平台发布交通安全提示8000多条，通过微信群、今日头条号等发布、转发交通安全宣传信息600余条，悬挂交通安全宣传横幅100余条，联合志愿者开展宣传70多场次，派发宣传资料15000余份。

2、沙田镇交通运输分局

沙田镇交通分局履职情况：（1）督促客货运企业落实安全生产主体责任。一是督促企业建立安全生产管理架构并层层签订责任书将责任落实到岗落实到人。二是强化安全教育培训。督促企业建立健全培训考核制度，加强对从业人员的安全教育培训及考核并建立相应档案做到“有迹可循”；督促企业严格落实从业人员先培训后上岗制度，在岗从业人员定期培训制度，凡考核不合格的一律不得上岗操作。

（2）严格落实重点运输车辆动态监管。依托车辆运营监控平台系统，一旦发现车辆存在超速等违法行为，即能及时与企业联系，责令其采取相应措施督促驾驶员消除违法状态，及时消除安全隐患。

（3）把好车辆道路运输经营准入关。道路运输经营许可证到期后强制注销道路运输经营许可证和该业务车辆道路运输证，逾期未年审车辆发放通知书，要求企业和个人马上进行车辆道路运输证年审，逾期达到六个月未年审，实行强制注销道路运输证。

3、东莞市众盛物流有限公司经事故调查组通过询问，查阅档案资料调查结果如下：

（1）涉事企业、车辆和人员资质均符合有关要求。

（2）该企业已按要求建立了各项安全生产制度和操作规程，设置并配备了专门的安全管理机构和安全管理人员；对从业人员进行安全教育和培训并进行登记建档；逐级签订了安全责任书，定期召开安全生产会议并记录，建立了应急救援预案并组织交通事故应急救援演练，已履行安全生产管理职责。

四、事故责任认定和处理建议

（一）追究肇事驾驶员刑事责任（1人）

陈建，粤SV1539号重型特殊结构货车驾驶人。陈建的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定，是导致此起事故的全部过错，陈建对事故的发生负有责任。建议以涉嫌交通肇事罪移交司法机关追究其刑事责任。

（二）粤SV1539号重型特殊结构货车右后行车灯功能失效的情况，建议属地交通运输管理部门对车辆所属单位东莞市众盛物流有限公司进行依法处理。

（三）事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

五、防范和整改措施建议

（一）东莞市石碣镇政府、石碣镇交通、安监、交警等各相关职能部门应当吸取此次事故的深刻教训，认真贯彻落实安全生

产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，健全完善安全生产责任体系，强化道路交通安全执法，坚决避免类似事故再次发生

（二）交通运输、安全监管、交警部门要组织力量不定期深入辖区客货运输企业开展安全检查，从源头上消除道路交通安全隐患。发现违法违规问题的，立即采取有力措施落实整改确保隐患消除，并由职能部门按照管理规定对相关责任人和领导进行处理。要重点排查车辆安全技术性能检验情况和驾驶人资格，确保车辆符合安全技术标准，驾驶人具备车辆驾驶资质；排查车辆是否存在逾期未报废、逾期未检验和交通违法未处理等安全隐患，督促所有人及时参加安全技术审验，处理交通违法，消除安全隐患；排查动态监控制度落实情况，检查客货运输车辆在使用过程中是否存在超员、超速等违法违规行为，督促落实专人加强实时监控，发现违法行为立即提醒纠正。

（三）公路和交警部门进一步排查道路交通安全隐患，完善辖区道路交通设施和交通信号及交通监控设备，积极向上级镇政府汇报及时消除影响道路通行安全的各种因素。交警和交通运输部门要进一步加强针对治超路段以及其他各类道路的巡逻管控，加大对客车、货车、危化品车、校车等重点车辆的检查力度，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法占道行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。要依托治超站、交警执法站、交通安全服务站，对重型货车、牵引车实行抽查，重点检查重型货车、挂车非法改装，尾灯不亮、违规安装后射灯等问题。超限超载的，一律引导至治超站点，积极配合交

通运输部门依法处理。

（四）各运输企业要按照安全生产有关法律、法规和标准、规范要求，认真落实企业安全生产主体责任，切实加强安全生产工作。一是要积极配合政府职能部门签订责任书，自觉落实企业各层级人员的责任，严格按照法律法规的要求对车辆进行管理，确保超限超载、逾期未检验等车辆不出厂、不出站；二是要自觉接受监管部门依法实施的监督检查，并按要求提供有关情况和资料；三是强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务，严密防范；四是在制定有关管理制度和操作规程之后，要建立完善日常考评和检查机制，重点是督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（五）政府及交警、交通等职能部门要充分利用双微平台、省、市主流报纸、电视、交通安全宣传刊物门户网站对终生禁驾人员、多次违法重点车辆、交通安全主体责任不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业、重点驾驶人安全警示，通过向企业发送整改通知、短信提示、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶。

石碣镇“10.25”一般道路交通事故

2021年1月29日